

CLASS NOTES



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

भारतीय राजव्यवस्था

राज्य कार्यपालिका



Scan QR Code  
To Download  
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna 6204184260



# राज्य कार्यपालिका

## राज्य सरकार

- ❖ संसदीय शासन प्रणाली का संचालन केन्द्र के साथ-साथ राज्यों में भी होता है।
- ❖ राज्य सरकार का गठन भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर होता है।
- ❖ भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। वर्तमान में 28 राज्य तथा 9 केन्द्रशासित प्रदेश हैं।

- ❖ व्यवस्थापिका जहाँ नीति-निर्मात्री संस्था है वहीं कार्यपालिका नीति क्रियान्वित संस्था है, न्यायपालिका संविधान और नियमों को संरक्षित करने वाली संस्था है।
- ❖ भारत के सभी राज्यों में व्यवस्थापिका का गठन एक समान न होकर अलग-अलग है।
- ❖ भारत के मात्र 7 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जहाँ निम्न सदन-विधानसभा तथा उच्च सदन-विधान परिषद् का अस्तित्व है।
- ❖ द्विसदनीय व्यवस्थापिका वाले 7 राज्य हैं- बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं जम्मू-कश्मीर।

- ❖ राज्यपाल राज्य का सर्वैधानिक पद है। जिसके द्वारा कार्यपालिका-कार्य संचालित होते हैं।
- ❖ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद का प्रावधान करता है।
- ❖ अनुच्छेद 154 के अंतर्गत यह उल्लेखित है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी जिसका प्रयोग, वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।
- ❖ भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में 'राज्यपाल' राज्य व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है।
- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168(1) के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होगा जोकि राज्यपाल तथा दो या जहाँ एक सदन हो, वहाँ एक सदन से मिलकर बनेगा।

## योग्यताएँ

- ❖ वह भारत का नागरिक हो।
- ❖ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- ❖ किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो।
- ❖ राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो।

## नियुक्ति

संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।

## शपथ ग्रहण

राज्यपाल को सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करनी होती है।

## पदावधि

- ❖ संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेगा। इसके उपरान्त भी वह 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करेगा। इसके पूर्व वह कभी भी 'राष्ट्रपति' को अपना त्यागपत्र दे सकता है।
- ❖ एक ही राज्यपाल की नियुक्ति जब दो या अधिक राज्यों के लिए होगी तो राज्यपाल को देय-वेतन-भत्ते एवं उपलब्धियाँ उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में बाँट दिए जाएँगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा अवधारित करे। (अनुच्छेद 158 (3) के अनुसार)

## कार्य एवं अधिकार

राज्यपाल के निम्नलिखित कार्य व शक्तियाँ हैं-

## कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य

- ❖ राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं, जिसके लिए 'मन्त्रिपरिषद् का गठन' किया जाता है।
- ❖ राज्यपाल, कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों को संचालित करने के लिए 'मुख्यमन्त्री' को नियुक्ति करता है।
- ❖ मुख्यमन्त्री की सलाह पर वह मन्त्रिपरिषद् के सभी मन्त्रियों की नियुक्ति करता है।
- ❖ वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।

## आपात शक्ति

- ❖ जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्यपाल को आपात की घोषणा करने की शक्ति है। वह आपात की घोषणा करके राज्यपाल शासन लागू कर सकता है।
- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 'राज्यपाल' के लिखित संदेश पर राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य में राज्य की असंवैधानिकता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।

## विवेकी शक्तियाँ

- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167(3) के अंतर्गत राज्यपाल को विवेकी शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह वह स्थिति है, जब विधानसभा में कार्यपालिका अपना बहुमत खो चुकी हो और नई सरकार का गठन करना हो।
- ❖ आम चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो और कार्यपालिका का गठन करना हो।
- ❖ राज्य में संवैधानिकता की स्थिति खतरे में हो और राष्ट्रपति शासन का विचार करना हो।
- ❖ राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करना।
- ❖ पुनर्विचार के लिए व्यवस्थापिका को विधेयक लौटाना।

## विशेष दायित्व

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अंतर्गत राज्यपाल को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र एवं कच्छ के लिए विकास बोर्डों से सम्बन्धित मामलों का विशेष उत्तरदायित्व है।

## विधायी शक्तियाँ

- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत वह राज्य व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है।



- ❖ वह विधानमण्डल में अभिभाषण देता है, विधानमण्डल के समक्ष बजट प्रस्तुत कराता है।
- ❖ वह विधानसभा का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा समय पर विघटन भी कर सकता है।
- ❖ वह विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा पत्रकारिता में विशेष स्थान रखते हैं, उन्हें विधान परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है।
- ❖ राज्यपाल की पूर्वानुमति के पश्चात् ही कोई अनुदान माँग विधानमण्डल के समक्ष पेश की जा सकती है।
- ❖ वह विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून का रूप दे सकता है या राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसे रोक भी सकता है।
- ❖ विशेष परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृत होना पड़ता है।

### न्यायिक शक्तियाँ

- ❖ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को विशेष न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करता है।
- ❖ किसी अपराध के लिए साबित दोषी की सजा को क्षमा करने, प्रवर्द्धन करने, विराम या परिहार करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। उसे दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति भी प्राप्त है।

### राज्य व्यवस्थापिका और राज्यपाल

- ❖ राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात् ही कानून के रूप में अस्तित्व में आता है।

- ❖ संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह व्यवस्थापिका के किसी भी सदन का अधिवेशन बुलाए, उसे संबोधित करे तथा सत्रावसान करे।
- ❖ राज्यपाल, विधानसभा का विघटन भी कर सकता है।
- ❖ संविधान के अनुच्छेद 175 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमण्डल में विलम्बित किसी विधेयक के सम्बन्ध में सन्देश भेज सकता है।
- ❖ विधानसभा के प्रथम सत्र तथा नव-निर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में या दोनों सदनों में संयुक्त रूप से वह अभिभाषण कर सकता है।
- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब विधानसभा सत्र में नहीं हो तथा किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
- ❖ इस अध्यादेश को कानूनी सत्ता प्राप्त है जो छः सप्ताह तक प्रभावी रहती है। इसे 6 सप्ताह के अंतर्गत विधानसभा से स्वीकृति दिलाना आवश्यक है।

#### महाधिवक्ता

- संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने की अर्हता धारण करता हो राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।
- यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसे राज्य विधानमण्डल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु मतदान का अधिकार नहीं है।
- वह राज्य सरकार को विधि सम्बन्धी ऐसे विषयों पर सलाह देता है तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है, जो समय-समय पर राज्यपाल द्वारा उसे निर्देशित किए जाते हैं अथवा सौंपे जाते हैं।
- महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है, जो राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाता है।

### मुख्यमन्त्री

- ❖ संसदीय शासन व्यवस्था में द्वि शासन प्रमुख का प्रावधान है। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल तथा वास्तविक प्रमुख के रूप में मुख्यमन्त्री। वास्तव में राज्यपाल की समस्त शक्तियों का उपयोग मुख्यमन्त्री ही करता है।
- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 (1) के तहत मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- ❖ मुख्यमन्त्री पद के लिए किसी योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल उस व्यक्ति को आमन्त्रित करता है, जिसे विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो।
- ❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) के तहत राज्यपाल को उसके कार्यों का सम्पादन करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमन्त्री होगा।

### शक्तियाँ एवं कार्य

- ❖ मुख्यमन्त्री मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करवाता है तथा उन मन्त्रियों को जोड़कर रखता है। किसी भी तरह के मतभेद उत्पन्न होने पर उनके मध्य समन्वय करता है।
- ❖ वह विधानसभा का नेता होता है और विधानमण्डल तथा राज्यपाल, मन्त्रिपरिषद् तथा राज्यपाल के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करता है।

- ❖ राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले सभी नियुक्ति सम्बन्धी कार्य मुख्यमन्त्री की सलाह पर संचालित होते हैं।
- ❖ वह राज्य का नेता होता है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की जनता की ओर से प्रतिनिधित्व करता है।
- ❖ वह राज्य के लिए नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य का समस्त दायित्व उसी के कंधों पर होता है।
- ❖ वह राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय विधान परिषद् का सदस्य होता है।

### मन्त्रिपरिषद्

- ❖ मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह पर करता है। इस मन्त्रिपरिषद् के गठन में शामिल मन्त्रीगण राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करते हैं।
- ❖ मन्त्रिपरिषद् राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- ❖ कोई मन्त्री छः माह तक बिना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण किए उस राज्य का मुख्यमन्त्री या मन्त्री बना रह सकता है। तत्पश्चात् या तो उसे किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है अन्यथा पद त्याग करना पड़ता है।

### विधान परिषद्

#### संरचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद् की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, जो राज्य विधानसभा द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मत देने वाले और उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या के कम-से-कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प से सृजित की जा सकती है। इस संकल्प को संसद में भेजा जाता है जहाँ राष्ट्रपति की सहमति के साथ ही विधान परिषद् का गठन सम्भव होता है।

#### गठन

- ❖ विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। किन्तु, वह संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए।

- ❖ विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या के 1/6 सदस्य, राज्य के राज्यपाल द्वारा उन लोगों में से मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या सहकारिता क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं।
- ❖ विधान परिषद् के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन, अध्यापकों से मिलकर बने निर्वाचक मण्डल के माध्यम से होता है।
- ❖ 1/12 सदस्यों का निर्वाचन, पूर्व स्नातकों से बने निर्वाचक मण्डल के माध्यम से होता है।
- ❖ विधान परिषद् की कुल सदस्य संख्या 1/3 सदस्य निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित होते हैं।
- ❖ विधान परिषद् के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं।



## निर्वाचन पद्धति

विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।

## कार्यकाल

- ❖ विधान परिषद् एक स्थायी सदन है। राज्यपाल इसे विघटित नहीं कर सकता।
- ❖ इसके सदस्यों का कार्यकाल **6 वर्ष** का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर अपना पदत्याग करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है।
- ❖ विधान परिषद् को संबोधित करने के लिए परिषद् के सदस्य अपनों में से ही एक सभापति तथा एक उप-सभापति का चुनाव करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति सभापति के पद पर कार्य करता है।

## कार्य एवं क्षेत्राधिकार

- ❖ विधान परिषद् को विधायी कार्य सम्बन्धी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके तहत वह विधानसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। संविधान में संशोधन हेतु विधानसभा के साथ संयुक्त रूप से भूमिका निभाती है। किसी तरह की असहमति होने पर संयुक्त बैठक की जाती है, जहाँ बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
- ❖ धन विधेयक पर चर्चा करने के लिए विधान परिषद् को 14 दिनों का अवसर प्राप्त है।
- ❖ यद्यपि धन विधेयक पर विधान परिषद् की स्थिति कमजोर है तथापि विधानसभा में बहुमत होने के कारण मनमाने तरीके से काम करने के समय राज्य कार्यपालिका पर विधान परिषद् अंकुश लगाती है।

- ❖ कार्यपालिका सम्बन्धी मामलों में वह मन्त्रियों से विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रश्न पूछ सकती है। प्रशासन के किसी गलत कार्य के लिए सम्बन्धित मंत्रालय की आलोचना कर सकती है।
- ❖ यद्यपि विधान परिषद् को प्रभावी कार्य अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथापि यह वरिष्ठ सदस्यों और विद्वान् जनों की परिषद् है, जो सदन को महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण सलाहकार साबित होते हैं।
- ❖ विधान परिषद् राज्य विधानमण्डल का **उच्च सदन** अथवा **द्वितीय सदन** होता है।
- ❖ विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से **आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति** के अनुसार **एकल संक्रमणीय मत प्रणाली** के आधार पर होता है।
- ❖ विधान परिषद् एक स्थायी निकाय है, जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, परन्तु एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। विधान परिषद् के सदस्यों का **कार्यकाल 6 वर्ष** का होता है।
- ❖ विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई होती है, परन्तु वह **40 से कम** नहीं हो सकती (**अपवाद-जम्मू-कश्मीर 36 सीटें**)।
- ❖ विधान परिषद् राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है।
- ❖ राज्य की मन्त्रिपरिषद् विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।
- ❖ विधान परिषद् में मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता। वह मन्त्रिपरिषद् के कार्यों की जाँच, आलोचना ही कर सकती है, जो प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर तथा स्थगन प्रस्ताव द्वारा की जाती है।
- ❖ धन विधेयक विधान परिषद् में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है।
- ❖ विधान परिषद् के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मण्डल के सदस्य नहीं होते हैं अर्थात् विधान परिषद् के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते।

## विधानसभा

- ❖ विधानसभा एकल सदनीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका में होती है।
- ❖ विधानसभा राज्य विधानमण्डल का **निम्न सदन** अथवा **प्रथम सदन** होता है।
- ❖ विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन **प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण वयस्क मताधिकार** के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा होता है।
- ❖ विधानसभा का **कार्यकाल 5 वर्ष** का होता है, परन्तु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमन्त्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है।
- ❖ विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम **500** तथा न्यूनतम **60** हो सकती है। **अपवाद-गोवा (40), मिजोरम (40), सिक्किम (32) एवं पुदुचेरी (30)**।
- ❖ विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
- ❖ राज्य की मन्त्रिपरिषद् विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
- ❖ विधानसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता है।
- ❖ विधानसभा मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता है।
- ❖ धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है।
- ❖ निर्वाचन हेतु विधानसभा के सभी निर्वाचित (मनोनीत नहीं) सदस्य निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैं अर्थात् विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं।

## गठन

- ❖ भारतीय संविधान गठन के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकेगी। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए न्यूनतम संख्या 30 है, मिजोरम के लिए यह संख्या 40 है।
- ❖ राज्य विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय से 1 सदस्य का मनोनयन किया जाता है।
- ❖ विधानसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान पद्धति के अनुसार होता है।

## कार्यकाल

विधानसभा सदस्यों का **कार्यकाल 5 वर्ष** का होता है।

## योग्यता

विधानसभा सदस्य होने के लिए अनिवार्य योग्यताएँ हैं—

- ❖ भारत का नागरिक हो।
- ❖ **25 वर्ष** की आयु पूरी कर चुका हो।
- ❖ उसका नाम राज्य विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल हो।
- ❖ किसी लाभ के पद पर न हो।
- ❖ पागल या दिवालिया न हो।

## विधानसभा अध्यक्ष

- ❖ **विधानसभा** को संबोधित करने के लिए **विधानसभा अध्यक्ष** पद का प्रावधान किया गया है।
- ❖ विधानसभा के **अध्यक्ष व उपाध्यक्ष** को विधानसभा के सदस्यों के बीच से चुना जाता है। इनकी कार्यविधि विधानसभा सदस्यों के कार्यकाल के समान होती है।

## कार्य व अधिकार

विधानसभा को विविध शक्तियाँ एवं अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं—

- विधायी कार्यक्षेत्र:** विधानसभा को संविधान द्वारा विधित **राज्य सूची** के विषय पर **कानून बनाने** का अधिकार प्राप्त है। वह विधान परिषद् के साथ मिलकर संविधान में संशोधन भी कर सकती है। राज्य सूची के विषय पर जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था हो, वहाँ **विधानसभा + विधान परिषद् + राज्यपाल** की सम्मिलित अनुमति अनिवार्य है।
- वित्तीय कार्यक्षेत्र:** विधानसभा को राज्य बजट पारित करने का अधिकार है। वह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में कटौती प्रस्ताव कर उसके बजट अनुमानों को बदलने, कम करने के लिए आदेश दे सकती है।
- कार्यपालिका कार्यक्षेत्र:** विधानसभा राज्य सरकार पर विभिन्न माध्यमों से नियंत्रण रखती है। वह **‘काम रोको प्रस्ताव’**, **‘ध्यानकर्षण प्रस्ताव’** वाद-विवाद, प्रश्नकाल और अंतिम शस्त्र के रूप में **‘अविश्वास प्रस्ताव’** पारित कर राज्य सरकार को सत्ताच्युत कर सकती है। राज्य का मुख्यमन्त्री विधानसभा का नेता होता है। **‘सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत’** के परिणामस्वरूप वह विधानसभा के प्रति मन्त्रिपरिषद् सहित अपने दायित्वों के संदर्भ में उत्तरदायी होता है।

□□□



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**



बिहार की सबसे बड़ी  
और सफल टीम



**5500+**

**OFFLINE  
STUDENTS**

**152000+**

**ONLINE  
STUDENTS**

**900+**

**SUCCESS**

20 शिक्षकों की बड़ी टीम

**Shashi Sharan Sir**

**Founder of TOA**